

1500766-87.2019.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EDUARDO GARCIA ALBUQUERQUE

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2154214/2019 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 5454799 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 5284/19/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2154214 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

1ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-400

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500766-87.2019.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500766-87.2019.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2154214/2019 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 5454799 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 5284/19/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2154214 - 05º D.P. S.JOSE

RIO PRETO, 5284/19/429 - 05º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SUELY DE SOUSA NUNES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EDUARDO GARCIA ALBUQUERQUE

Vistos.

Considerando a decisão emanada do Habeas Corpus nº 214989-STF, passo a reavaliar o regime inicial e a possibilidade de substituição da pena corré SUELY NUNES BONFIM:

Na primeira fase da reprimenda, verifico que as circunstâncias devem ser consideradas para agravar a pena. Isto porque a ré ingeriu grande quantidade de entorpecente estando grávida, colocando em risco a vida do feto, motivo pelo qual elevo a pena-base. As demais circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, são favoráveis à acusada, que é tecnicamente primária e não possui maus antecedentes. Desse modo, fixo a pena acima do mínimo legal, alcançando 05 anos e 10 meses de

reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Na segunda fase, a ré confessou, motivo pelo qual a pena deve retornar a seu patamar mínimo, nos termos da súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, em atenção à decisão proferida no Agravo em Recurso Especial n. 2051181 (fls. 585/592), fica "reduzida a reprimenda em 2/3 nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, alcançando a sanção o patamar definitivo de 1 ano e 8 meses de reclusão, já que ausentes outras causas modificadoras da reprimenda".

Em razão da ausência de elementos de informação sobre a real situação econômica da acusada, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, §2º, do Código Penal.

Considerando o montante de pena aplicada, deverá a ré iniciar o cumprimento de sua pena no regime aberto.

Em razão da pena aplicada, nada obstante a circunstância judicial negativa, entendo ser socialmente recomendável, nos termos do artigo 44, §3º, do CP, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária de 02 salários mínimos e prestação de serviços à comunidade em instituição a ser indicada pelo Juízo da Execução.

Diante de todo o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão condenatória postulada na denúncia e, em consequência, CONDENO a ré SUELY DE SOUZA NUNES, qualificada nos autos, à pena privativa de liberdade de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 186 dias-multa, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 43 da Lei n. 11.343/06, por ter praticado a conduta tipificada no artigo 33, 'caput', Lei n. 111.343/06. SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária de 02 salários mínimos e prestação de serviços à comunidade em instituição a ser indicada pelo Juízo da Execução.

Em razão de sua primariedade e por ter respondido em liberdade ao presente feito, concedo à ré o direito de recorrer em liberdade.

No mais, mantenho a sentença de fls. 395/403 pelos seu próprios fundamentos.
Ciência ao Ministério Público.
P.I.C.

São José do Rio Preto, 30 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA